

CHAPITRE II : LE CADRE DE L'ACTIVITE BANCAIRE

La réglementation accrue de l'activité bancaire aujourd'hui se justifie par l'importance que la distribution du crédit, principale activité des banques, joue dans l'économie. Cette réglementation concerne d'une part l'organisation des professions bancaires et d'autre part l'organisation de l'activité bancaire.

SECTION I : LA STRUCTURE DES PROFESSIONS BANCAIRES

Il faut distinguer selon qu'il s'agit des établissements de crédit ou de microfinance.

Paragraphe I- Les établissements de crédit

Il faut procéder à la définition et à la classification des établissements de crédit.

A- La définition des établissements de crédit

L'article 1er de la loi 36 bis 2018 portant la Réglementation des Etablissements de crédit en Mauritanie définit les établissements de crédit comme : « Au sens de la présente loi, est considéré comme établissement de crédit toute personne morale qui effectue, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :

- 1) la réception de fonds du public quelles qu'en soient la durée et la forme ;
- 2) la distribution de crédits sous toutes ses formes ;
- 3) La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion,».

Il ressort de cette définition que trois (3) conditions cumulatives sont exigées pour l'exercice de l'activité:

- Il faut être une personne morale ce qui exclut les personnes physiques de l'activité Bancaire. La forme de cette personne morale est d'ailleurs exigée. Il ne peut s'agir que d'une société anonyme avec conseil d'administration et ayant un capital social minimum.
- Il faut exercer à titre habituel c'est-à-dire qu'il faut la répétition des opérations de banque et l'organisation en une profession habituelle.
- Il faut effectuer des opérations de banque. Sont considérées comme opérations de banque :
 - 1) la réception de fonds du public quelles qu'en soient la durée et la forme ;
 - 2) la distribution de crédits sous toutes ses formes ;
 - 3) La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer d'autres opérations dites opérations connexes. Au sens de l'article 2 de la loi précitée : Les banques peuvent effectuer toutes les opérations prévues à l'article 1er ainsi que toute autre activité connexe à leur activité principale, telle que :

- 1) les opérations de change ;
- 2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ;
- 3) les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers ;
- 4) la proposition au public des produits d'assurance, conformément à la législation en vigueur;
- 5) les services d'investissements ;
- 6) toute autre opération non-bancaire préalablement autorisée par la Banque Centrale.

Tous ceux qui ne remplissent pas ces conditions ne peuvent être considérés comme des établissements de crédit et il est interdit à toute personne ou entreprise autre qu'un

établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre de profession habituelle.

B- La classification des établissements de crédit

Les établissements de crédit sont classés au sens de la loi N°36 bis 2018 portant la Réglementation des Etablissements de crédit en Mauritanie en trois catégories :

« Les établissements de crédit en Mauritanie comprennent :

- 1- les banques,
- 2- les établissements financiers,
- 3- les institutions de microfinance. »

Pour les besoins de la présente loi 36 bis 2018 portant la Réglementation des Etablissements de crédit en Mauritanie et sans préjudice des dispositions particulières qui les régissent ne sont pas considérés comme établissements de crédit :

- 1) le Trésor Public;
- 2) la Banque Centrale de Mauritanie dénommée ci-après « la Banque Centrale »;
- 3) les entreprises d'assurances et de réassurances,
- 4) les représentations des institutions financières internationales au titre de leurs activités financières ;
- 5) les notaires et autres officiers ministériels dans l'exercice de leur fonction ;
- 6) les organismes publics étrangers d'aide ou de coopération dont l'activité en Mauritanie est autorisée en vertu de traités, accords ou conventions conclus avec la République Islamique de Mauritanie.

SECTION II : LA REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE BANCAIRE

L'exercice de l'activité bancaire est réglementé à un double point de vue : relativement à l'accès à l'activité et relativement à l'exercice même de cette activité. Des organes spécifiques de contrôle existent.

Paragraphe 1. La réglementation de l'accès à l'activité bancaire.

L'accès à l'activité bancaire est soumis à certaines conditions et répond à une certaine procédure.

A- Les conditions de l'accès.

Ces conditions concernent principalement la forme juridique de l'entreprise et la qualité des dirigeants.

1. La forme juridique de l'entreprise.

Les établissements de crédit sont obligatoirement constitués sous forme de personne morale à l'exception des succursales d'établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger. Quant à la forme sociale proprement dite, l'établissement de crédit ne peut être constitué que sous forme de SA avec conseil d'administration et ayant un capital social minimum qui est fixé pour les établissements de crédit en Mauritanie à 1 000 000 000 MRU (UN MILLIARD d'Ouguiyas).

2. La qualité des dirigeants.

Les dirigeants d'établissements de crédit en Mauritanie à quelque titre que ce soit doivent remplir certaines conditions pour exercer leurs fonctions.

Aux termes des dispositions en vigueur, la direction générale d'un établissement de crédit doit être assurée par deux (2) personnes au moins qui doivent remplir certaines conditions de diplôme et doivent être agréés. De même, ces établissements sont

contrôlés par au moins deux (2) commissaires aux comptes qui doivent être agréés dans les mêmes conditions que les dirigeants. L'agrément est prononcé par arrêté de l'autorité monétaire nationale c'est-à-dire la BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE (BCM) sur avis conforme du Comité des établissements de crédit en Mauritanie. L'agrément peut être retiré lorsque les personnes concernées ne remplissent plus les conditions exigées.

Des interdictions et des incompatibilités sont prévues pour l'exercice des fonctions de dirigeant ou de membre de conseil d'administration d'un établissement de crédit. Ainsi, nul ne peut exercer ces fonctions s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime, atteinte à la sécurité et au crédit de l'Etat, pour vol ou infraction assimilée, s'il a été déclaré en faillite et n'a pas été réhabilité, s'il a été condamné pour banqueroute.

Pour les Etablissements de Microfinance, les dirigeants et commissaires aux comptes doivent être également agréés. Ils doivent également remplir certaines conditions soit de diplôme soit d'expérience professionnelle qui varie selon la catégorie d'Etablissements de Microfinance concernée. Des incompatibilités et des interdictions sont également prévues.

B- La procédure d'accès : l'agrément

L'exercice de l'activité d'établissement de crédit ou d'établissement de microfinance est subordonné à l'agrément de la BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE prononcé sur avis conforme de du Comité des établissements de crédit en Mauritanie.

En effet, dans le cadre de l'agrément et des conditions d'exercice des établissements de crédit en Mauritanie l'article 4 de la loi 36 bis 2018 stipule ce qui suit « : Nul ne peut exercer, à titre habituel, les opérations visées à l'article 1er de la présente loi sans avoir été préalablement agréé par la Banque Centrale.

À l'exception des établissements de crédit agréés, nul ne peut utiliser, dans quelque langue que ce soit, une dénomination, une raison sociale, un nom commercial, une enseigne, une publicité ou d'une façon générale dans son activité, des expressions faisant croire qu'il est agréé en tant qu'établissement de crédit, ou de créer une confusion à ce sujet ; il est en particulier interdit de se prévaloir de la qualité de banque, de banquier, d'établissement financier ou de créer l'apparence de cette qualité, notamment par l'emploi de termes tels que banque, banquier, bancaire ou établissement financier ».

La demande d'agrément art 5 de la loi 36 bis 2018 Article 5 prévoit « La demande d'agrément est adressée à la Banque Centrale qui l'examine. À cette fin, la Banque Centrale est habilitée à réclamer tous documents et renseignements, à auditionner toute personne qu'elle juge nécessaire et à effectuer toutes investigations nécessaires.

La Banque Centrale définit par voie de textes réglementaires la procédure d'agrément et les pièces qui doivent être jointes à la demande d'agrément et les justificatifs à produire ».

En réalité, cette demande est déposée auprès de BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE et comprend certains éléments. Le dossier est ensuite transmis au Comité des établissements de crédit en Mauritanie pour instruction. L'agrément prononcé doit être publié au bulletin officiel de l'Etat, dans un journal d'annonces légales ou dans le portail de BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE et notifié au demandeur. Le refus d'agrément est motivé et notifié au demandeur par BANQUE CENTRALE DE MAURITANIE (B.C.M).

Pour les Etablissements de Microfinance, l'agrément précise la Catégorie dans laquelle l'établissement est classé et énumère, en tant que de besoin, les opérations qui lui sont autorisées.

Le retrait d'agrément peut intervenir lorsque l'établissement ne remplit plus les conditions exigées, lorsqu'il n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze (12) mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité depuis au moins six (6) mois. Mais l'agrément peut aussi être retiré à titre de sanction disciplinaire.

Les établissements de crédit agréés et les Etablissements de Microfinance bénéficient d'un monopole pour l'accomplissement des opérations de banque. Mais ce monopole n'est pas absolu. Il comporte certaines exceptions par rapport à certains organismes ou entreprises peuvent accomplir les opérations de banque mais ne sont pas régis par la loi bancaire. Il en est ainsi du trésor, de la B.C.M, des centres de chèques postaux mais aussi des entreprises d'assurance et de réassurance et des agents de change. De même, par rapport à certaines opérations de crédit, l'interdiction d'exercer sans agrément l'activité bancaire ne concerne pas les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leurs activités, peuvent accorder des prêts à leurs membres ou les entreprises qui peuvent accorder des prêts à leurs employés.

Paragraphe 2. La réglementation de l'exercice de l'activité bancaire.

Cette réglementation concerne en général les prises de participation, le respect des normes de gestion et des conditions générales de banque.

A- La réglementation des prises de participation.

Elle concerne surtout les établissements de crédit. Les règles y relatives sont prises par la Banque Centrale de Mauritanie qui doit définir les conditions de prise de participation directe ou indirecte des établissements de crédit dans d'autres établissements de crédit ou dans d'autres secteurs d'activités. De ce fait, la BCM prévoit que ces prises de participation ne peuvent être réalisées que sur les fonds propres de l'établissement de crédit et non sur les dépôts de la clientèle. De même les participations ne peuvent excéder 14% de ces fonds par opération et 45% de fonds pour l'ensemble des opérations. On peut assimiler à ces prises de participation les concours que les établissements de crédit peuvent accorder aux actionnaires, associés, administrateurs. Leur montant ne peut excéder 15% des fonds propres nets.

B- Le respect des normes de gestion et des règles comptables

Les normes de gestion ou normes prudentielles sont un ensemble de règles comptables que les établissements de crédit et les Etablissements de Microfinance doivent respecter afin de prévenir les risques qu'entraîne la transformation de ressources courtes c'est-à-dire les dépôts, en emplois longs par exemple les crédits d'équipement ou le financement des immobilisations. Ces transformations entraînent des risques et certains ratios doivent être respectés notamment les ratios de solvabilité, de liquidité, de provision et de couverture des risques.

C- Le respect des conditions générales de banque.

Les conditions de banque sont les conditions dans lesquelles les établissements de crédit effectuent les opérations avec la clientèle. Fixées par Banque Centrale de Mauritanie, elles concernent l'ouverture et la tenue des comptes, les opérations sur les portefeuilles de valeur mobilière, les engagements par signatures, la location des coffres. La BCM fixe par rapport à ces opérations les taux à appliquer, les montants des commissions, etc. Les

établissements de crédit doivent surtout porter à la connaissance de leurs clientèles les conditions générales qu'ils pratiquent notamment par voie d'affichage.

Paragraphe 3. Le contrôle de l'activité bancaire.

Il faut déterminer les organes de contrôle et les sanctions.

A- Les organes de contrôle

Le contrôle de l'activité bancaire est assuré par plusieurs organes nationaux ou sous régionaux.

- Les organes nationaux :

Il s'agit de l'autorité monétaire c'est-à-dire le Ministre des Finances qui notamment est habilité à prononcer l'agrément des établissements de crédit et de leurs dirigeants, du Comité Nationale des Etablissements de Crédit qui est un organisme consultatif chargé de donner des avis sur l'orientation de la politique d'épargne et de crédit et sur la réglementation bancaire, l'Association Professionnelle des Etablissements de Crédit (APEC) et de l'Association Professionnelle des Etablissements de Microfinance. Chaque établissement de crédit ou EMF est tenu dans son pays d'adhérer à l'Association Professionnelle qui a pour objet entre autres la représentation des intérêts collectifs des établissements de crédit ou des EMF auprès des pouvoirs publics, l'information de ses adhérents et du public.

- Les organes sous régionaux. Il s'agit de la BEAC qui prête son concours à la mise en œuvre du contrôle des établissements de crédit et surtout de la COBAC qui dispose du pouvoir réglementaire, du pouvoir d'autorisation préalable et surtout du pouvoir de sanction.

B- Les sanctions

Le non-respect de la réglementation peut entraîner la mise en œuvre des sanctions par les autorités nationales ou surtout par la BCM. Ces sanctions sont essentiellement et par ordre de gravité l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la révocation des commissaires aux comptes, la suspension des dirigeants, la désignation d'une administration provisoire ou le retrait d'agrément.